ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA macOS Sequoia

Para usar en sistemas de marca Apple

LEE DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (LA "LICENCIA") ANTES DE USAR EL SOFTWARE DE APPLE. EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO INSTALES NI USES EL SOFTWARE DE APPLE Y, SI VISUALIZAS LAS OPCIONES "ACEPTO" O "NO ACEPTO" RELACIONADAS CON LOS TÉRMINOS, HAZ CLIC EN "NO ACEPTO". EN EL SUPUESTO CASO DE QUE EL SOFTWARE DE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN UN PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYAS ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTES LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO AL APPLE STORE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRISTE Y SOLICITAR UN REEMBOLSO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://www.apple.com/mx/legal/sales-support/. DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR UN REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software puede usarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo te autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales sin derechos de autor, materiales de los que seas el propietario de los derechos de autor o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuentes con la autorización o el permiso legal correspondientes. En caso de desconocer si tienes derecho a copiar, modificar, publicar o distribuir algún material, consulta a un asesor jurídico.

1. Términos generales.
A. Apple Inc. ("Apple") te concede (no vende) una licencia para el uso del software de Apple (incluido el código de la ROM de arranque), el software de terceros, la documentación, las interfaces, los contenidos, los tipos de letra y todos los datos que acompañen a esta Licencia (el "Software original de Apple"), que pueda ser actualizado o reemplazado por mejoras de funcionalidades, actualizaciones de software, respuestas de seguridad, archivos del sistema o software de restauración del sistema proporcionado por Apple para tu computadora Apple o dispositivo periférico compatible (los "Cambios del Software de Apple"), tanto si están preinstalados en el hardware de marca Apple, como si están en almacenamiento interno, en medios extraíbles, en el disco, en la memoria de solo lectura o en cualquier otro soporte o en cualquier otra forma (el Software original de Apple y los Cambios del Software de Apple se denominan de forma conjunta como el "Software de Apple"), para su uso únicamente conforme a los términos de esta Licencia. Apple y/o los licenciantes de Apple conservan la propiedad del Software de Apple como tal y se reservan todos los derechos que no se te hayan concedido de forma expresa. Aceptas que los términos de la presente Licencia se aplicarán a cualquier producto de software o app de Apple que pueda estar preinstalado en tu hardware de marca Apple, a menos que este producto incluya una licencia propia, en cuyo caso aceptas que los términos de esta licencia regirán el uso que hagas de este producto.

B. Apple puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro Cambios del Software de Apple. Los Cambios del Software de Apple, en caso de desarrollarse, no tienen por qué incluir necesariamente todas las funcionalidades de software o nuevas funcionalidades que Apple publique para los modelos nuevos u otros modelos de computadoras Apple. Los términos de esta Licencia regirán los Cambios del Software de Apple proporcionados por Apple, a menos que estos Cambios del Software de Apple vayan acompañados de una licencia independiente, en cuyo caso regirán los términos de esta licencia.

C. Los derechos de titularidad y de propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que se muestran en el Software de Apple o a los que se accede a través de este pertenecen a los propietarios del contenido correspondiente. Este contenido puede estar protegido por la legislación y los tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de copyright, y queda sujeto a los términos de uso del tercero que suministra el contenido. A menos que se establezca lo contrario en el presente documento, esta Licencia no te concede ningún derecho para el uso de este contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su uso. Tienes prohibido volver a publicar, retransmitir o reproducir cualquier imagen a la que se haya accedido a través de News o Mapas como archivo independiente.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.
A. Licencia de Software de Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que hayas obtenido el Software de Apple en el Mac App Store, a través de una descarga automática o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito por Apple, se te concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, usar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple en una única computadora Apple en cualquier momento. Por ejemplo, estos términos de licencia de una sola copia se aplicarán a tu caso si adquiriste hardware de marca Apple con el Software de Apple preinstalado.

B. Licencia del Mac App Store. Si obtuviste una licencia para el Software de Apple del Mac App Store o a través de una descarga automática, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de servicios y contenidos establecidas en los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple (https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/itunes/mx/terms.html) ("Normas de uso"), se te concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:

(i) para descargar, instalar, usar y ejecutar para uso personal y no comercial, una (1) copia del Software de Apple directamente en cada computadora Apple con macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra (la "Computadora Mac") que poseas o controles;

(ii) si actúas en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, usar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple para que se use de la siguiente manera: (a) por una sola persona en cada computadora Mac que poseas o controles, o (b) por varias personas en una única computadora Mac compartida que poseas o controles. Por ejemplo, un solo miembro del personal puede usar el Software de Apple tanto en la computadora Mac de escritorio como en la computadora portátil Mac del personal, o varios estudiantes pueden usar consecutivamente el Software de Apple en una sola Computadora Mac que se encuentra en un centro de recursos o en una biblioteca; y

(iii) para instalar, usar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software de Apple, o cualquier software anterior del sistema operativo macOS o OS X o una versión posterior del Software de Apple, dentro de entornos virtuales de sistemas operativos en cada computadora Apple que poseas o controles y que ya esté ejecutando el Software de Apple, con los siguientes fines: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c) uso de macOS Server; o (d) uso personal y no comercial.

Con excepción de lo permitido expresamente en la Sección 3, el derecho establecido en la Sección 2B(iii) anterior no te permite usar las copias o instancias virtualizadas del Software de Apple en relación con servicios de oficina, tiempo compartido, uso compartido de terminales, servicios de retransmisión u otros tipos de servicios similares. Excepto en las instancias expresamente permitidas en la presente Sección 2B, no deberás usar el Software de Apple para ejecutar cualquier software de sistema operativo de Apple, incluidos iOS, iPadOS, watchOS o tvOS, en entornos de sistemas operativos virtuales en computadoras Mac.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si obtuviste el Software de Apple bajo un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos de tu licencia por volumen o mantenimiento determinarán la cantidad de copias del Software de Apple que puedes descargar, instalar, usar y ejecutar en computadoras Apple que poseas o controles. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software de Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

D. Requisitos del sistema; Cuenta de Apple. Ten en cuenta que el Software de Apple solo es compatible con hardware de marca Apple que cumpla los requisitos del sistema especificados conforme a las indicaciones de Apple. Asimismo, el uso y el acceso a determinadas funcionalidades del Software de Apple y de determinados Servicios (tal y como se definen en la Sección 6) puede exigir que solicites una combinación única de nombre de usuario y contraseña, que recibe el nombre de Cuenta de Apple.

E. Tipos de letra. De acuerdo con los Términos y condiciones de esta Licencia, puedes usar los tipos de letra incluidos con el Software de Apple para visualizar e imprimir el contenido durante la ejecución del Software de Apple; no obstante, solo se permitirá la inserción de tipos de letra en el contenido si las restricciones de inserción del tipo de letra en cuestión lo permiten. Pueden consultarse estas restricciones en el panel Catálogo Tipográfico/ Previsualización/Mostrar información del tipo de letra.

F. Voces; Subtítulos en Vivo. De acuerdo con los Términos y condiciones de esta Licencia, puedes hacer lo siguiente: (i) usar las voces del sistema incluidas en el Software de Apple ("Voces del sistema") (1) mientras ejecutas el Software de Apple y (2) para crear tu propio contenido y proyectos originales para uso personal, no comercial; (ii) usar los Subtítulos en Vivo generados automáticamente en el dispositivo en tiempo real por el Software de Apple ("Subtítulos en Vivo"), ya sea que se generen durante una llamada de FaceTime o de otro modo, solo para uso personal y no comercial; y (iii) usar la funcionalidad de voz personal para crear una voz en el dispositivo que suene como tú ("Voz personal") con tu propia voz para uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ninguna otra creación o uso de las Voces del sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz personal, incluidos, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las Voces del sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz personal en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

G. Funcionalidades y soporte de la app Fotos. Es posible que la app Fotos del Software de Apple (la "app Fotos") no sea compatible con algunos formatos de video y fotos. El uso de algunas de las funcionalidades de la app Fotos dependerá de las funcionalidades de tu cámara. La sincronización de fotos con la app Fotos y con cualquier servicio de Apple o de terceros puede ocasionar la pérdida de datos. Los temas, la música y los gráficos de las presentaciones de dispositivas incluidas en la app Fotos son exclusivamente para uso personal y no está permitido el uso comercial de las presentaciones de diapositivas creadas con la app Fotos. No puedes usar, extraer o distribuir, para fines comerciales o diferentes, de forma separada, ninguna fotografía, imagen, gráfico, elemento visual, audio, video o recurso similar (los "Materiales digitales") proporcionados como parte de la app Fotos o incluidos en esta, ni usar de alguna otra manera los Materiales digitales fuera del contexto de su uso predefinido como parte de la app Fotos.

H. Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché.
1. En la medida en la que Apple y/o sus filiales pongan a tu disposición determinado software y/o contenido para almacenamiento de contenido en caché (por ejemplo, contenido aplicable del Mac App Store) (el "Contenido elegible de Apple"), determinadas funcionalidades del Software de Apple (las "Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché") podrán descargar y almacenar automáticamente en la caché local este Contenido elegible de Apple en tu computadora Apple que ejecute el Software de Apple (para propósitos de esta sección, la computadora Apple se denominará "Mac de almacenamiento en caché"). **Al usar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple, aceptas que Apple descargue y almacene en caché el Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché.** Puedes desactivar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple de tu Mac de almacenamiento en caché en cualquier momento desde Configuración del Sistema > Compartir.

2. Las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple se deben usar solo en una Mac de almacenamiento en caché de tu propiedad o bajo tu control, y solo con el propósito de facilitar el envío del Contenido elegible de Apple a los usuarios finales autorizados de tu hogar, empresa u organización. Comprendes que es posible que estos usuarios deban autenticarse individualmente con Apple antes de recibir el Contenido elegible de Apple, y que el envío del Contenido elegible de Apple a través del uso de tu Mac de almacenamiento en caché no modificará los términos según los cuales tú o tus usuarios finales reciben este Contenido elegible de Apple.

3. Reconoces y aceptas que todo el uso del Contenido elegible de Apple está sujeto a los términos de licencia aplicables que rijan el tipo de Contenido elegible de Apple que se almacene en caché. Estos términos pueden incluir, entre otros, los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple, los Términos y condiciones de iCloud, el Contrato del profesor de iTunes U, el Contrato de licencia de software de iTunes U y/o los términos aplicables que acompañan al software que se está descargando, a menos que la descarga estuviera acompañada de su propio contrato de licencia, en cuyo caso se aplicará ese. Puedes consultar una lista de los acuerdos de licencia de software (SLA) de Apple en el siguiente enlace: https://www.apple.com/mx/legal/sla/. Reconoces y aceptas que el uso de las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché, así como el almacenamiento del Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché no te transfiere ningún derecho adicional a los que te proporcionan los términos de licencia aplicables del Contenido elegible de Apple, y que no constituye una concesión, renuncia u otra limitación de ninguno de los derechos de Apple o de los otros propietarios de los derechos de autor del Contenido elegible de Apple.

4. No tienes autorización para implementar tu Mac de almacenamiento en caché junto con las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en una red que no sea de tu propiedad o que no esté bajo tu control (o de la que no tengas autorización legal para usar con tales fines), ni para permitir el acceso al Contenido elegible de Apple por parte de usuarios finales que estén fuera de tu hogar, empresa u organización. Aceptas usar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché solo para tu propio uso personal y no comercial o para uso interno dentro de tu empresa u organización, y solo de la forma permitida expresamente en este documento. No puedes brindar un

servicio a terceros que se integre o aproveche los servicios o la información proporcionada por las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché, o que use las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en cualquier forma.

5. Mediante la activación de las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple, aceptas que Apple almacene, supervise y proteja el Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché, y pueda recopilar y usar información técnica sobre tu Mac de almacenamiento en caché y las redes relacionadas, incluidos, entre otros, identificadores de hardware y direcciones IP, con los fines especificados. Aceptas no desactivar, interrumpir, hackear, eludir o interferir de otra forma con los mecanismos de autenticación, almacenamiento y verificación de Apple, las firmas digitales, la administración de derechos digitales u otros mecanismos de seguridad implementados por el Software de Apple, los servicios, el Contenido elegible de Apple u otras tecnologías o software de Apple, ni permitir que otras personas lo hagan.

6. Apple se reserva el derecho a dejar de ofrecer el Contenido elegible de Apple para su almacenamiento en caché en tu Mac de almacenamiento en caché (por ejemplo, es posible que un contenido que hayas almacenado previamente en la caché no esté disponible más adelante) y eliminar cualquier Contenido elegible de Apple almacenado en caché de cualquiera de tus computadoras Mac de almacenamiento en caché a su entera discreción; además, Apple no será responsable frente a ti en tal caso. Comprendes que es posible que el almacenamiento en caché del Contenido elegible de Apple no esté disponible en todos los países o regiones. Puedes eliminar el Contenido elegible de Apple que tengas almacenado en caché y desactivar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en cualquier momento.

I. Conexiones de escritorio remoto. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, cuando te conectes de forma remota desde otra computadora o dispositivo electrónico (un "Dispositivo") a una computadora Apple con el Software de Apple (a efectos de esta sección, una computadora Apple se denominará en adelante "Mac doméstica"), ya sea mediante la funcionalidad de pantalla compartida o por cualquier otro medio:

> (i) solo un (1) Dispositivo podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar la sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica; y
>
> (ii) un número razonable de Dispositivos podrá conectarse de forma remota al mismo tiempo con el único fin de observar simultáneamente la misma sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica, siempre y cuando no controlen el Software de Apple de ningún modo; pero
>
> (iii) solo un (1) Dispositivo Apple podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar una sesión de escritorio gráfico independiente del Software de Apple que sea distinta de la que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica, y esta conexión solo podrá realizarse mediante la funcionalidad de pantalla compartida del Software de Apple.

Excepto en los casos expresamente permitidos en esta Sección 2I o en la Sección 3, o salvo que Apple autorice lo contrario, te comprometes a no usar el Software de Apple, ni ninguna de sus funcionalidades, en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares, tanto si estos servicios se proporcionan dentro de tu organización como a terceros.

J. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia no te permiten instalar, usar ni ejecutar el Software de Apple en ninguna computadora que no sea de marca Apple, y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas. Te comprometes a no eliminar, ocultar o alterar ninguno de los avisos relacionados con los derechos de propiedad (incluidos los avisos de marca registrada y derechos de autor) que puedan estar adjuntos o incluidos en el Software de Apple. Excepto que los términos de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede usar el Software de Apple en cualquier momento, y (ii) no puedes hacer que el Software de Apple esté disponible a través de una red, donde varias computadoras podrían ejecutarlo o usarlo a la vez. Con excepción de lo expresamente permitido en la Sección 3, no puedes rentar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software de Apple.

K. Copia de respaldo. Puedes hacer una copia del Software de Apple (excepto del código de la ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de marca Apple) en formato legible por computadora únicamente a efectos de respaldo, siempre y cuando esta contenga toda la información

relativa a derechos de autor u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código de la ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente para su uso en hardware de marca Apple; no cuentas con autorización para copiar, modificar o redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código ROM de arranque o el firmware de Apple.

L. Migración del software existente. Si usas el Asistente de Configuración/Migración para transferir software de una computadora Apple a otra computadora Apple, recuerda que es posible que quede prohibido el uso continuado de la copia original del software una vez transferida una copia a otra computadora, a menos que ya dispongas de una copia concedida con licencia de este software para ambas computadoras. Se recomienda consultar los acuerdos de licencia de software pertinentes para obtener información acerca de los términos y condiciones aplicables. Es posible que ciertos software o servicios de terceros no sean compatibles con este Software de Apple y que la instalación de este Software de Apple afecte la disponibilidad y funcionalidad del software o los servicios de terceros.

M. Código abierto. Algunos componentes del Software de Apple, y los programas de código abierto de terceros incluidos en este, están disponibles (o pueden estarlo) en el sitio web Open Source de Apple (en inglés): (https://www.opensource.apple.com/) (denominados de forma conjunta “Componentes de código abierto”). Estos Componentes de código abierto solo pueden modificarse o reemplazarse con las siguientes condiciones: (i) que se use el Software de Apple modificado resultante, en lugar del Software de Apple sin modificar, en computadoras Apple que poseas o controles, siempre y cuando cada una de estas computadoras Apple disponga de una copia con la debida licencia del Software de Apple y, además, (ii) que cumplas con los términos de esta Licencia y cualesquiera otros términos de licencia aplicables que rijan el uso de los Componentes de código abierto. Apple no tiene la obligación de proporcionar actualizaciones, mantenimiento, garantía, servicio técnico u otro tipo de soporte ni servicios para el Software de Apple modificado resultante. Reconoces explícitamente que si el fallo o daño ocurrido en el hardware de Apple es resultado de la modificación de los Componentes de código abierto o del Software de Apple, este fallo o daño está excluido de los términos de la garantía del hardware de Apple.

N. Prohibición de ingeniería inversa. No podrás (y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas) copiar (excepto en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de uso si son aplicables a tu caso), descompilar, someter a ingeniería inversa, desensamblar, intentar obtener el código fuente, desencriptar, modificar o crear productos derivados del Software de Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software de Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en la que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en la que lo permitan los términos de licencia de los Componentes de código abierto que podrían incluirse con el Software de Apple).

O. Cumplimiento de la legislación. Te comprometes a usar los Servicios y el Software de Apple (tal como se definen en la Sección 6 de este documento) de conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o la región en que residas o en que se descarguen y usen los Servicios y el Software de Apple. Es posible que las funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple no estén disponibles en todos los idiomas o las regiones y algunas funcionalidades pueden variar según la región. Se requiere una conexión a Internet para algunas funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple.

P. Software de terceros. Como parte del paquete del Software de Apple, Apple proporcionó, y puede proporcionar en forma de mejora, actualización o complemento del Software de Apple, acceso a cierto software o servicios de terceros para comodidad de los usuarios. En la medida en que el Software de Apple contenga o proporcione acceso a software o servicios de terceros, Apple no tiene obligación explícita ni implícita de ofrecer ningún soporte técnico o de otro tipo para este software o estos servicios. Comunícate con el distribuidor o fabricante de software adecuado, o bien con el proveedor del servicio pertinente, para obtener soporte técnico y servicio de atención al cliente en relación con el software, los servicios y/o los productos de este distribuidor o proveedor.

Q. Cambios del Software de Apple. El Software de Apple comprobará periódicamente con Apple los Cambios del Software de Apple. Si hay un cambio disponible, el cambio podrá descargarse e instalarse automáticamente en la computadora y, si corresponde, en los dispositivos periféricos. **Al usar el Software de Apple aceptas que Apple descargue e instale Cambios del Software de Apple en tu computadora y tus dispositivos periféricos.** Puedes desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las respuestas rápidas de seguridad en cualquier momento. Para ello, debes ajustar la configuración que se encuentra en Configuración del Sistema > Actualización de software > Avanzado.

R. Caracteres del sistema. De acuerdo con los Términos y condiciones de esta Licencia, puedes usar los caracteres Memoji incluidos o creados con el Software de Apple (los “Caracteres del sistema”): (i) mientras ejecutas el Software

de Apple y (ii) para crear tu propio contenido original y proyectos para tu uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ningún otro uso de los Caracteres del sistema, incluido, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de los Caracteres del sistema en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

3. Arrendamiento para Servicios permitidos de desarrolladores.
A. Arrendamiento. Puedes arrendar o subarrendar una versión con licencia válida del Software de Apple en su totalidad a una persona u organización (cada una, un "Arrendatario"), siempre que se cumplan todas las condiciones que se indican a continuación:

(i) el Software de Apple arrendado debe usarse con el único fin de proporcionar Servicios permitidos de desarrolladores y cada Arrendatario debe revisar y aceptar los términos de esta Licencia;

(ii) cada periodo de arrendamiento debe ser por un periodo mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante el periodo de arrendamiento, el Arrendatario (usuario final) debe tener el uso y control únicos y exclusivos del Software de Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado, excepto que tú, como la parte arrendadora del Software de Apple (el "Arrendador"), puedas proporcionar soporte administrativo para el Software de Apple; y

(iv) antes de usar el Software de Apple, el Arrendatario (usuario final) debe revisar y aceptar los términos aplicables a cualquier software preinstalado en el Software de Apple, incluido, entre otros, el software de desarrollador Xcode de Apple y cualquier otro software de Apple o de terceros.

A efectos de esta Sección 3: (A) "Arrendatario (usuario final)" se refiere a un Arrendatario que es el usuario final que usa en última instancia el Software de Apple arrendado únicamente para Servicios permitidos de desarrolladores; y (B) "Servicios permitidos de desarrolladores" se refiere a los servicios de integración continua, incluidos, entre otros, el desarrollo de software, la creación de software desde la fuente, las pruebas automatizadas durante el desarrollo de software y la ejecución de las herramientas de desarrollador necesarias para apoyar estas actividades. Cada Arrendador debe dar aviso previo a Apple antes de arrendar o subarrendar el Software de Apple conforme a esta Sección 3 a través de Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendamiento. Un Arrendatario puede subarrendar el Software de Apple de acuerdo con esta Sección 3, siempre y cuando este Arrendatario cumpla con todos los términos de esta Sección 3. Un Arrendatario que subarriende el Software de Apple (quien también se considerará un Arrendador según esta Sección 3) debe renunciar completamente al uso y control exclusivo del Software de Apple y el hardware de marca Apple en el que esté instalado durante el periodo de arrendamiento.

C. Cumplimiento. Como Arrendador, serás responsable de lo siguiente: (i) garantizar que cada Arrendatario cumpla los requisitos de esta Sección 3; (ii) garantizar que cada Arrendatario acepte todos los términos de licencia aplicables; y (iii) ayudar a Apple a hacerlos cumplir. Si un Arrendatario incumple esta Licencia u otros términos de licencia de Apple aplicables, sus derechos de uso del Software de Apple quedarán automáticamente anulados y aceptas interrumpir inmediatamente el uso del Software de Apple por parte de este Arrendatario en cuanto descubras este incumplimiento o cuando Apple te lo notifique por escrito.

D. Virtualización. Para cada copia del Software de Apple sujeta a un contrato de arrendamiento en virtud de esta Sección 3, el Arrendador o el Arrendatario (pero no ambos) pueden instalar, usar y ejecutar copias o instancias adicionales del Software de Apple dentro de entornos virtuales de sistemas operativos de conformidad con la Sección 2B(iii), siempre que el Arrendador solo pueda virtualizar una única instancia o copia del Software de Apple como herramienta de aprovisionamiento con el fin de proporcionar al Arrendatario acceso y uso del Software de Apple en virtud de esta Sección 3.

E. Configuración del sistema. Si eres el Arrendatario, reconoces que el Software de Apple puede haber sido configurado previamente por el Arrendador que te arrienda el Software de Apple, incluida la selección de la configuración de Análisis, Localización y otras funcionalidades relacionadas con la seguridad, la privacidad y la recopilación de datos. Reconoces y aceptas que Apple no es responsable de la configuración del Software de Apple por parte del Arrendador.

4. Transmisión.

A. Si adquiriste hardware de marca Apple con el Software de Apple preinstalado, o si adquiriste tu licencia del Software de Apple mediante el Mac App Store o a través de una actualización de software, puedes transmitir tus derechos contenidos en esta Licencia sobre el Software de Apple (en su formato original tal como fue proporcionado por Apple) de forma permanente y una sola vez, siempre y cuando ocurra lo siguiente: (i) transmitas el Software de Apple junto con tu hardware de marca Apple, (ii) transmitas la totalidad del Software de Apple, incluidos todos los componentes y esta Licencia, (iii) no conserves ninguna copia, total o parcial, del Software de Apple, incluidas las copias almacenadas en una computadora o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento, y (iv) la otra parte lea y acepte los términos y condiciones de esta Licencia. A efectos de esta Licencia, si Apple proporciona una actualización del Software de Apple (por ejemplo, de la versión 10.14 a la 10.14.1), esta actualización se considerará parte del Software de Apple y no podrá transmitirse por separado de la versión previa a la actualización del Software de Apple.

B. No puedes transmitir ningún Software de Apple que haya sido modificado o reemplazado en virtud de la Sección 2M anterior. Todos los componentes del Software de Apple se proporcionaron como parte de una unidad y, por tanto, no deberán separarse de esta unidad ni distribuirse como apps independientes. Es posible que el Software de Apple suministrado con un determinado producto de hardware de Apple no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware de marca Apple.

C. Cualquier copia del Software de Apple que Apple proporcione para fines promocionales, de evaluación, de diagnóstico o de restauración solo podrá usarse para dichos fines y no podrá revenderse ni transmitirse.

D. Apple puede ceder la totalidad o parte de esta Licencia o cualquier derecho u obligación en virtud del presente a cualquier filial o subsidiaria de Apple en cualquier momento y sin previo aviso.

5. Consentimiento para el uso de datos. Ciertas funcionalidades, como Análisis, Localización, Siri, Dictado y Spotlight pueden requerir información de tu computadora para poder proporcionar sus respectivas funcionalidades. Al activar estas funcionalidades, se te proporcionará información sobre qué información se envía a Apple y cómo se puede usar. Para obtener más información, visita https://www.apple.com/mx/privacy/. En todo momento, el tratamiento de tus datos personales se ajustará a la Política de privacidad de Apple, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.apple.com/mx/legal/privacy/.

6. Software, Servicios y Materiales de terceros de Apple.
A. General. El Software de Apple puede permitir el acceso a iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas y News de Apple, así como a otros servicios y sitios web de Apple y de terceros (de forma colectiva e individual, los "Servicios"). Para poder usar estos Servicios, se requiere acceso a Internet. Asimismo, el uso de ciertos Servicios puede requerir una Cuenta de Apple, puede requerir la aceptación de otros términos y puede estar sujeto al pago de tarifas adicionales. El uso de este software junto con una Cuenta de Apple u otros Servicios de Apple se interpretará como un hecho inequívoco de que aceptas las Condiciones de servicio aplicables, como los Términos y condiciones de los servicios multimedia de Apple más recientes del país o región donde accedes a estos Servicios, a los que puedes acceder y consultar en https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/itunes/mx/terms.html.

B. Si te inscribes en iCloud, podrás acceder directamente desde el Software de Apple a determinadas funcionalidades de iCloud, como iCloud Drive, Álbumes Compartidos y Encontrar. Reconoces y aceptas que el uso de iCloud y estas funcionalidades está sujeto a los Términos y condiciones más recientes del servicio de iCloud, a los que puedes acceder y consultar en: https://www.apple.com/mx/legal/internet-services/icloud/la/terms.html.

C. Contenido de la app News. El uso que hagas del contenido al que accedes por la app News se limita únicamente a un uso personal y no comercial; no se te transfiere ningún interés de propiedad en el contenido y se excluye de forma explícita, sin limitarse a ellos, todo derecho para uso comercial o promocional en este contenido.

D. Mapas. El servicio de mapas y las funcionalidades del Software de Apple ("Mapas"), incluida la cobertura de datos del mapa, puede variar de una región a otra. Cuando actives o uses Mapas, se proporcionarán detalles sobre la información que se envía a Apple y cómo se puede usar esta información. Reconoces y aceptas que tu uso de Mapas está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de Mapas, a los que puedes acceder y consultar en la barra lateral de la app Mapas.

E. Reconoces que, al usar cualquiera de los Servicios y el Software de Apple, podrás encontrar contenido que podría considerarse ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia de lenguaje explícito, y que los resultados de las búsquedas o la visualización de una URL concreta pueden generar automática e involuntariamente enlaces o referencias a material censurable. No obstante, aceptas usar los Servicios y el Software

de Apple bajo tu responsabilidad, y aceptas que Apple, sus filiales, agentes, directores o licenciantes no serán responsables frente a ti del contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente o censurable.

F. Es posible que determinados Servicios y el Software de Apple muestren, incluyan o pongan a tu disposición contenidos, datos, información, apps o materiales de terceros (los "Materiales de terceros") o proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Al usar los Servicios y el Software de Apple, reconoces y aceptas que Apple no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de estos sitios web o Materiales de terceros. Apple, sus representantes, filiales y subsidiarias no garantizan ni asumen ninguna responsabilidad ante ti ni ante ninguna otra persona a causa de los Servicios, Materiales de terceros o sitios web de terceros, ni tampoco por ningún otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se ofrecen solo para tu comodidad.

G. Ni Apple ni ninguno de sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la fiabilidad o la vigencia de la información bursátil, los datos de localización, la información de salud o cualquier otro tipo de datos que muestran los Servicios y el Software de Apple. Los datos financieros que se muestran en cualquiera de los Servicios y el Software de Apple están destinados a fines exclusivamente informativos, por lo que no deben considerarse una base fiable para realizar inversiones. Antes de realizar cualquier tipo de transacción de valores basada en la información obtenida a través de los Servicios y el Software de Apple, se te recomienda consultar a un asesor financiero profesional que esté legalmente capacitado para ofrecer asesoría financiera en tu país o región. Debes evaluar los resultados generados por la inteligencia artificial para determinar la precisión y adecuación de tu caso de uso, incluido el uso de la revisión humana según corresponda, antes de usar o compartir los resultados de los Servicios y el Software de Apple. Los datos de ubicación proporcionados por cualquiera de los Servicios y el Software de Apple, incluido el servicio Mapas de Apple, se proporcionan únicamente con fines básicos de navegación y/o planificación, por lo que no deben considerarse como una fuente de información fiable en aquellas situaciones en las que se requiera información de ubicación precisa o en las que la obtención de información errónea, inexacta, diferida o incompleta pueda ocasionar muertes, lesiones o daños a la propiedad o al medio ambiente. Aceptas que los resultados que recibas del servicio Mapas pueden diferir de las condiciones actuales de la carretera o el terreno debido a factores que pueden afectar a la precisión de los datos de Mapas, como, entre otros, las condiciones meteorológicas, de la carretera y del tráfico, así como acontecimientos geopolíticos. Por tu seguridad, presta siempre atención a las señales de tráfico y a las condiciones actuales de las carreteras. Sigue prácticas de conducción seguras, cumple las normas de tránsito y ten en cuenta que las indicaciones de las rutas a pie y en bicicleta pueden no incluir caminos designados.

H. En la medida en que transmitas contenidos mediante el uso de los Servicios y el Software de Apple, declaras que posees todos los derechos sobre estos contenidos, o que tienes la autorización o el permiso legal correspondientes para transmitirlos, y que estos contenidos no infringen ninguna de las Condiciones de servicio aplicables a los Servicios y el Software de Apple. Reconoces que los Servicios y el Software de Apple incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de Apple, del propietario del sitio o sus licenciantes, y están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual y por otras leyes, incluidas a título enunciativo y no limitativo, las leyes sobre derechos de autor. Te comprometes a no usar este contenido, información o material de carácter privado para fines distintos del uso permitido de los Servicios y el Software de Apple ni de cualquier otra forma que sea contraria a los términos de esta Licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o de Apple. Ninguna parte de los Servicios y el Software de Apple podrá reproducirse en forma o modo alguno. Te comprometes a no modificar, ceder en renta, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear trabajos derivados de los Servicios y del Software de Apple en modo alguno, y no explotarás los Servicios y el Software de Apple de ningún modo no autorizado (por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, usar los Servicios y el Software de Apple para transmitir virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software malicioso, o bien sobrepasar o sobrecargar la capacidad de la red). Además, te comprometes a no usar los Servicios y el Software de Apple en forma alguna que pueda enviar spam, defraudar, hostigar, abusar, acechar, amenazar, difamar o bien infringir o vulnerar de cualquier modo los derechos de cualquier otra parte, y aceptas que Apple no será responsable de ninguna manera de tal uso por tu parte ni del hostigamiento, el abuso, el acecho, la amenaza o la difamación, así como tampoco de las transmisiones o los mensajes ofensivos, indebidos o ilegales que puedas recibir como resultado del uso de cualquiera de los Servicios y el Software de Apple.

I. Es posible que determinados Servicios, Software de Apple y Materiales de terceros no estén disponibles en todos los idiomas o en todos los países o regiones. Apple no garantiza que estos Servicios, Software de Apple y Materiales de terceros sean adecuados o estén disponibles para su uso en ninguna ubicación particular. En la medida en la que decidas usar o acceder a estos Servicios, Software de Apple o Materiales de terceros, lo harás por tu propia iniciativa

y asumirás la responsabilidad del cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales aplicables y las leyes sobre privacidad y recopilación de datos. Apple y sus licenciantes se reservan el derecho a modificar, suspender, retirar o desactivar el acceso a cualquiera de los Servicios y el Software de Apple en cualquier momento y sin previo aviso. En ningún caso, Apple será responsable de la eliminación o de la desactivación del acceso a tales Servicios y Software de Apple. Apple puede también imponer límites en el uso o acceso a determinados Servicios y Software de Apple, en cualquier caso y sin mediar aviso ni responsabilidad.

7. Rescisión. Esta Licencia tendrá vigencia hasta que termine su validez. Los derechos que te confiere esta Licencia expirarán o perderán su vigencia de forma automática sin el previo aviso de Apple si no cumples cualquiera de los términos de la presente Licencia. Cuando esta Licencia expire, deberás dejar de usar el Software de Apple y destruir todas las copias, totales o parciales, de este Software. Los apartados 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la presente Licencia seguirán vigentes tras la expiración de la Licencia.

8. Exclusión de garantías.
A. Si eres un consumidor particular (una persona que usa el Software de Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que tengas derechos legales en tu país de residencia que prohíban la aplicación de las siguientes limitaciones, en cuyo caso no se te aplicarán. Para obtener más información acerca de tus derechos, no dudes en comunicarte con el organismo de atención al consumidor de tu zona. Para los consumidores en Australia, nada de lo dispuesto en esta Licencia afecta, o pretende afectar, sus derechos legales en virtud de la Ley de Protección al Consumidor de Australia (incluidas las garantías del consumidor).

B. RECONOCES Y ACEPTAS DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE Y DE LOS SERVICIOS QUE SE EJECUTAN O A LOS QUE SE OBTIENE ACCESO A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE APPLE SE REALIZA BAJO TU RESPONSABILIDAD, Y QUE ASUMES POR COMPLETO EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

C. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE SE SUMINISTRAN “TAL Y COMO SE PRESENTAN” Y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA “APPLE” A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 8 Y 9) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXACTITUD, DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE.

D. APPLE NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE HAGAS DE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE, QUE LAS FUNCIONES INCLUIDAS EN EL SOFTWARE DE APPLE Y EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ESTE SOFTWARE SATISFAGAN TUS NECESIDADES, QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS EN LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN CORREGIDOS, QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN COMPATIBLES O FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE DE APPLE PUEDE AFECTAR LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE, LAS APPS O LOS SERVICIOS DE TERCEROS, ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APPLE.

E. RECONOCES ADEMÁS QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA USARSE EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE DE APPLE O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR LA MUERTE, LESIONES O DAÑOS FÍSICOS O AMBIENTALES GRAVES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

F. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL QUE PROPORCIONE APPLE O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE APPLE CONSTITUIRÁN UNA GARANTÍA. EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE RESULTEN DEFECTUOSOS, ASUMIRÁS EL COSTO TOTAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES O CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS. CONSIDERANDO QUE LA NORMATIVA IMPERATIVA DE ALGUNOS PAÍSES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O

LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO CORRESPONDAN A TU CASO.

9. Limitación de responsabilidad. SALVO QUE SE DISPONGA DE OTRO MODO EN ESTA LICENCIA, APPLE, SUS FILIALES, AGENTES O DIRECTORES NO SERÁN RESPONSABLE EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LAS LESIONES NI DE LOS DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR EL DETERIORO O LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INCAPACIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS O INFORMACIÓN (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, INSTRUCCIONES DE CURSOS, ASIGNACIONES Y MATERIALES), POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN POR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DEL SOFTWARE DE APPLE O DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS QUE SE USEN JUNTO CON LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE INFORMÓ A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES O DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES, POR LO CUAL PUEDE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN TU CASO. En ningún caso, la responsabilidad total de Apple ante ti por todos los daños (excepto los exigidos por la ley aplicable en casos que involucren lesiones) superará la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses ($250.00). Las limitaciones anteriormente mencionadas se aplicarán incluso si la citada reparación incumple su objetivo esencial. SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, SI APLICA LA LEY DE CONTRATOS DE CONSUMO DE JAPÓN, NO APLICARÁN LOS TÉRMINOS QUE LIMITAN LA RESPONSABILIDAD DE APPLE POR DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O AGRAVIOS COMETIDOS POR APPLE SI DICHOS DAÑOS SE DEBEN A UNA CONDUCTA INDEBIDA INTENCIONAL O NEGLIGENCIA GRAVE DE APPLE.

10. Control de exportaciones. No podrás usar, ni tampoco exportar o reexportar, el Software de Apple, excepto en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y la jurisdicción o las jurisdicciones donde se obtuvo el Software de Apple. En particular, pero sin limitaciones, el Software de Apple no se podrá exportar ni reexportar a los siguientes lugares o personas: (a) ningún país que esté siendo objeto de embargo por parte de Estados Unidos; ni (b) alguien que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o cualquier otra lista de partes restringidas. Tu uso del Software de Apple se considerará un hecho inequívoco de tu manifestación y garantía de no residir en ninguno de tales países ni de figurar en ninguna de tales listas. Asimismo, te comprometes a no usar el Software de Apple con ninguna finalidad prohibida por la legislación estadounidense, incluidos, entre otros, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

11. Usuarios finales del Gobierno. El Software de Apple y la documentación relacionada son “Productos Comerciales”, como se define en 48 C.F.R. §2.101 (Código de Reglamentos Federales) y consisten en “Software Informático Comercial” y “Documentación de Software Informático Comercial”, tal y como se usan en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según corresponda. De acuerdo con lo establecido en 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. desde §227.7202-1 hasta 227.7202-4, según corresponda, el Software Informático Comercial y la Documentación de Software Informático Comercial tienen licencia de usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos con las siguientes condiciones: (a) solo como Productos Comerciales y (b) solo con los derechos que se otorgan a todos los otros usuarios finales de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato. Los derechos no publicados se reservan de conformidad con las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

12. Ley aplicable e independencia de las estipulaciones. Esta Licencia se regirá e interpretará según la legislación del estado de California, con la exclusión de sus principios de conflicto de derecho. La presente Licencia no se regirá por la convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos, cuya aplicación se excluye expresamente. En el caso de los consumidores con residencia en el Reino Unido, esta Licencia se regirá por la legislación de su lugar de residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente declarara no exigible cualquier disposición de la presente Licencia o parte de esta, el resto de la presente Licencia conservará plena vigencia y efecto.

13. Contrato íntegro e idioma regente. La presente Licencia constituye el contrato completo entre tú y Apple respecto al Software de Apple, y sustituye a todos los contratos anteriores o actuales relativos a dicho objeto. Ninguna enmienda o modificación de esta Licencia será vinculante, a menos que se realice por escrito y esté firmada por Apple. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua inglesa y cualquiera de las versiones en el resto de

idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en la que no se oponga a la legislación local de tu jurisdicción.

14. Reconocimientos de terceros.
A. Algunos componentes del Software de Apple podrían usar o incorporar software y material de terceros con derechos de autor. Los créditos y términos de la licencia, así como otras limitaciones de responsabilidad sobre este material, están incluidos en la documentación electrónica del Software de Apple, y el uso de estos materiales está regulado por los términos respectivos de cada licencia. El uso del servicio Google Safe Browsing está sujeto a las Condiciones de servicio de Google (https://policies.google.com/terms?hl=es-419) y a la Política de privacidad de Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es-419).

B. Ciertas bibliotecas de software y otros programas de software de terceros incluidos en el Software de Apple son software gratuito y con licencia según los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU o de la Licencia Pública General Menor para Bibliotecas (LGPL) GNU, según corresponda. Previa solicitud por escrito a Apple a opensource@apple.com, puedes obtener una copia completa legible en la computadora del código fuente de este software gratuito de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL, según el caso, sin cargo alguno excepto los costos del soporte, el envío y la entrega en la dirección. El software GPL/LGPL se distribuye con el fin de que pueda ser de utilidad para los usuarios, pero no se ofrece NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El Software de Apple incluye una copia de la GPL y la LGPL.

C. Uso de MPEG-4. Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes en sistemas MPEG-4) para la codificación de conformidad con el estándar MPEG-4 Systems, salvo en el caso en que la codificación requiera una licencia adicional y el pago de los derechos correspondientes relacionados con lo siguiente: (i) los datos almacenados o duplicados en un soporte físico por los cuales se realiza un pago título a título, y/o (ii) los datos por los cuales se realiza un pago título a título y que son transmitidos a un usuario final para su almacenamiento y/o uso permanente. Esta licencia adicional puede obtenerse de MPEG LA, LLC. Consulta https://www.mpegla.com para obtener más detalles.

Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un consumidor para (i) la codificación de video de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual (el “Video MPEG-4”) y/o (ii) la decodificación de video MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un proveedor de video al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para suministrar video MPEG-4. No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita ningún otro fin. Para obtener más información, incluida la relacionada con la concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, consulta la página web de MPEG LA LLC. Consulta https://www.mpegla.com.

D. Aviso sobre H.264/AVC. En la medida en la que el Software de Apple contenga una funcionalidad de codificación y/o decodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, PARA (i) CODIFICAR VIDEO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO ESTÁNDAR AVC (“VIDEO AVC”), Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O VIDEO AVC QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VIDEO AVC. PUEDES OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN LA PÁGINA WEB DE MPEG LA L.L.C. CONSULTA HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso acerca de AMR. Con respecto a la funcionalidad de codificación y decodificación Adaptive Multi-Rate (“AMR”) de este producto, no se concede licencia para la realización de llamadas de voz con teléfonos celulares o para el uso de cualquier producto de telefonía incorporado en la arquitectura QuickTime para la plataforma Windows. En cuanto a la funcionalidad de codificación y decodificación AMR de este producto, no se concede licencia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de telefonía celular como las siguientes: estaciones base, controladores de estaciones base o controladores de redes de radio, centros de conmutación y entradas o salidas de la red pública conmutada.

F. Aviso acerca de la FAA. Los datos acerca de la situación aérea y el estado del sistema del espacio aéreo nacional norteamericano (denominados de forma conjunta “Datos aéreos”) mostrados a través del Software de Apple son

generados por la Administración Federal de Aviación (FAA), el organismo de administración de la aviación de Estados Unidos. Te comprometes a no redistribuir los Datos aéreos sin el previo consentimiento por escrito de la FAA. Este organismo y Apple excluyen cualquier tipo de garantía, explícita o implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto), relativa al uso y la exactitud de los Datos aéreos. Asimismo, aceptas que no recaerá en la FAA ni en Apple ninguna responsabilidad, ya sea colectiva o individual, en caso de pérdida, daño, reclamación, responsabilidad, gasto o sanción, así como en caso de daños indirectos, especiales, secundarios, fortuitos o emergentes derivados del uso de los Datos aéreos. El Software de Apple no está patrocinado ni avalado por la FAA. Este organismo no será considerado responsable por los posibles problemas técnicos o del sistema que puedan surgir, por lo que aceptas no dirigirte a la FAA en caso de producirse este tipo de problemas o incidentes relacionados con el funcionamiento del tráfico aéreo.

G. Uso de los perfiles de color de Adobe. Puedes usar el software de perfiles de color de Adobe incluido en el Software de Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente Licencia, pero Adobe no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para los perfiles de color, incluidas actualizaciones o futuras versiones de los perfiles u otros elementos. Además de lo dispuesto anteriormente en las Secciones 8 y 9, EN NINGÚN CASO ADOBE SERÁ RESPONSABLE ANTE TI POR DAÑOS, RECLAMACIONES O COSTOS DE NINGÚN TIPO. El software de perfiles de color de Adobe distribuido con el Software de Apple también puede descargarse del sitio web de Adobe en https://www.adobe.com/mx/.

H. Contrato de licencia de usuario final de Gracenote®. Esta app o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (“Gracenote”). El software de Gracenote (el “Software de Gracenote”) le permite a esta app identificar discos y/o archivos y obtener información relacionada con la música, que incluye el nombre, el artista, la pista y el título (los “Datos de Gracenote”) de servidores en línea o bases de datos integradas (en conjunto, “Servidores de Gracenote”), así como llevar a cabo otras funciones. Puedes usar los Datos de Gracenote solo con los fines que se establecen para el usuario final de esta app o este dispositivo.

Te comprometes a usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote únicamente con fines personales y no comerciales. Te comprometes a no asignar, copiar, transferir o transmitir el Software de Gracenote ni ninguno de los Datos de Gracenote a un tercero. TE COMPROMETES A NO USAR NI EXPLOTAR DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE DE NINGUNA FORMA QUE NO SE ESTIPULE EXPLÍCITAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO.

Aceptas que tu licencia no exclusiva para usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote dejará de tener validez si no respetas estas restricciones. Si tu licencia deja de ser válida, te comprometes a dejar de usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. En ningún caso Gracenote será responsable de efectuar ningún pago dirigido a ti por cualquier información que proporciones. Aceptas que Gracenote, Inc. puede hacer cumplir sus derechos en virtud del presente contrato contra ti directamente en su propio nombre.

El servicio de Gracenote usa un identificador único para rastrear búsquedas con fines estadísticos. El propósito de asignar un identificador numérico aleatorio es permitir que el servicio de Gracenote pueda contar las búsquedas sin tener ninguna información que te identifique. Para obtener más información, visita la página web y consulta la Política de privacidad de Gracenote del servicio de Gracenote.

Se te otorga una licencia del Software de Gracenote y todos los elementos de los Datos de Gracenote “TAL Y COMO SE PRESENTAN”. Gracenote no ofrece declaraciones ni garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación con la exactitud de los Datos de Gracenote en los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de eliminar datos de los Servidores de Gracenote o de cambiar categorías de datos por cualquier motivo que Gracenote considere adecuado. No se garantiza que el Software de Gracenote esté libre de errores o que el funcionamiento del Software de Gracenote o los Servidores de Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no tiene la obligación de ofrecerte tipos de datos o categorías nuevos, mejorados o adicionales que Gracenote pueda ofrecer en el futuro; además, Gracenote tiene la libertad de descontinuar sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE RECHAZA TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN DE UNA DETERMINADA LEY. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE OBTENDRÁS AL USAR EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE. EN NINGÚN CASO GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES NI DE LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS O INGRESOS.

15. Restricciones del servicio de búsqueda Yahoo. Se concede una licencia de uso del servicio de búsqueda Yahoo disponible a través de Safari únicamente en los siguientes países y regiones: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China continental, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Santa Lucía, San Vicente, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

EA1885
11/07/2024

Términos y condiciones de Apple Pay y Wallet

Estos Términos y condiciones de Apple Pay y Wallet (los "Términos de Apple Pay y Wallet") son un complemento del Contrato de licencia del Software de Apple para macOS (la "Licencia"); el uso de la funcionalidad Apple Pay ("Apple Pay") y Apple Wallet ("Wallet"), que se considerarán como un "Servicio" para efectos de esta Licencia, se rige tanto por las condiciones de la Licencia como por estos Términos de Apple Pay y Wallet. Los términos con mayúscula inicial que se usan en estos Términos de Apple Pay y Wallet tienen el significado establecido en la Licencia. Tu aceptación de estos Términos de Apple Pay y Wallet constituye tu aceptación de los respectivos Términos de Apple Pay y Wallet en todos tus dispositivos Apple compatibles con Apple Pay y Wallet.

Apple Pay y el soporte técnico de tus tarjetas Apple Pay (como se define a continuación) en Apple Wallet ("Wallet") los proporcionan en Estados Unidos Apple Payments Services LLC ("Apple Payments Services") y, fuera de Estados Unidos, otras filiales de Apple. Por lo demás, Apple y otras filiales de Apple proporcionan Wallet. Apple, Apple Payments Services y las respectivas filiales de Apple son cada una parte de estos Términos de Apple Pay con respecto a los Servicios que proporciona.

1. Descripción general

Apple Pay

Apple Pay te permite realizar pagos sin contacto con tarjetas de crédito, débito y de prepago, así como servicios de pago a plazos de terceros, dentro de sitios web seleccionados. Puede que Apple Pay y ciertas funcionalidades de Apple Pay solo estén disponibles en determinadas regiones, con determinados emisores de tarjetas, redes de pagos, comercios y otros terceros.

Wallet

Wallet te permite almacenar representaciones virtuales de tarjetas de crédito, débito y de prepago para usar con Apple Pay (en conjunto, "Tarjetas admitidas"). Es posible que las Tarjetas admitidas solo estén disponibles en regiones seleccionadas y, con socios seleccionados, las Tarjetas admitidas pueden cambiar de vez en cuando.

2. Elegibilidad

Para configurar y usar Apple Pay y Wallet, debes tener (i) una computadora Mac compatible que ejecute una versión de software operativo compatible con los Servicios (se recomienda, y a veces se requiere, la última versión), (ii) una Cuenta de Apple asociada a una cuenta de iCloud que esté al corriente con Apple, y (iii) acceso a Internet o a datos celulares (pueden aplicarse cargos). Sujeto a ciertas excepciones, las Tarjetas admitidas están disponibles únicamente para personas de 13 años o más, y pueden estar sujetas a restricciones adicionales basadas en la edad impuestas por iCloud o por el emisor, el comerciante u otro tercero correspondiente.

3. Uso de los Servicios

Apple Pay se diseñó exclusivamente para el uso personal y solo te permite agregar tus propias Tarjetas admitidas. Si te dispones a agregar una tarjeta corporativa admitida, se asumirá que lo haces con la autorización de tu empresa y que estás autorizado para vincular a la empresa a estos Términos de Apple Pay y Wallet y a todas las transacciones que se vean afectadas por el uso de Apple Pay y Wallet.

Aceptas no usar Apple Pay con fines ilegales o fraudulentos, ni con otros fines prohibidos por la Licencia y estos Términos de Apple Pay. También te comprometes a usar Apple Pay de conformidad con las legislaciones y las regulaciones aplicables. Aceptas no interrumpir ni interferir en Apple Pay (incluido el acceso al Servicio a través de cualquier medio automatizado), cualquiera de los servidores o las redes conectados al Servicio o cualquiera de las políticas, los requisitos o las regulaciones de las redes conectadas al Servicio (incluido el acceso no autorizado a datos o tráfico de estas, su uso o supervisión).

Puedes usar Apple Pay en tu computadora Mac compatible para iniciar pagos en sitios web. Puedes completar la compra autorizando la transacción con tu Mac con Touch ID o contraseña, tu iPhone compatible o Apple Watch compatible. Si completas la compra en tu computadora Mac, debes tener una Tarjeta admitida asociada con una cuenta de iCloud activa. Si completas la compra con iPhone o Apple Watch (en conjunto, los "Dispositivos compatibles"), debes iniciar sesión con la misma Cuenta de Apple que en tu computadora Mac.

Al usar Apple Pay en un navegador web de escritorio que no sea Safari, debes tener una Tarjeta admitida que se haya agregado a un iPhone o iPad compatibles. Además de los términos estipulados en estos Términos de Apple Pay, el uso que hagas de Apple Pay para iniciar pagos en sitios web estará sujeto a los Términos y condiciones de Apple Pay y Wallet aplicables a tus Dispositivos compatibles, cuyos términos se incorporan aquí como referencia y que se pueden consultar en el siguiente lugar: Configuración > General > Acerca de > Legal > Licencia en el iPhone, o desde Acerca de > Legal > Licencia desde la app Watch de un iPhone enlazado. Los Dispositivos compatibles pueden cambiar de vez en cuando.

4. Relación de Apple contigo

Solo para los fines de esta Sección 3, "Apple" se refiere, en conjunto, a Apple Inc., Apple Payments Services LLC y las respectivas filiales de Apple. Tu uso de Apple Pay se regirá por estos Términos de Apple Pay, así como por las condiciones del contrato de titularidad de la tarjeta que tengas con el emisor, comerciante u otro tercero responsable de tu Tarjeta admitida.

Apple no es una institución financiera. Apple no emite ni brinda servicio a las Tarjetas admitidas, y tampoco procesa pagos ni tiene ningún otro control sobre pagos, devoluciones, reembolsos, recompensas, valor, descuentos, pedidos, cumplimiento de pedidos u otra actividad comercial que pueda surgir de tu uso de Apple Pay o Wallet.

Los pagos a plazos en Apple Pay son compatibles y administrados por socios externos. Si eliges pagar a plazos o comprar y pagar más tarde con un tercero al usar Apple Pay, te vinculas contractualmente con este tercero y las determinaciones de elegibilidad y el reembolso de tu obligación de compra se rigen por las Condiciones de servicio de ese tercero, que se te presentan durante el proceso de compra. Apple no es parte de ningún contrato entre tú y ese tercero, y renuncia expresamente a toda responsabilidad con respecto a dichos servicios y acuerdos de pago a plazos.

Los términos del contrato de la tarjeta de crédito que hayas firmado con el emisor de la tarjeta seguirán rigiendo las Tarjetas admitidas y a su uso en relación con Apple Pay. De igual manera, la compra de cualquier bien o servicio usando la funcionalidad Apple Pay estará sujeta a los términos y condiciones del comercio.

Ninguna de las disposiciones de la Licencia o estos Términos de Apple Pay y Wallet modifica los términos de cualquier contrato de tarjeta de crédito o con el comercio, u otros términos y condiciones aplicables al uso de las funcionalidades de Apple Pay, y estos términos regirán el uso de la funcionalidad aplicable de Apple Pay y su representación virtual disponible en tu computadora Mac compatible.

Aceptas que Apple no es parte de tus contratos con el titular de la tarjeta o con el comerciante, ni es responsable de (a) el contenido, la exactitud o la disponibilidad de cualquier Tarjeta admitida, actividad comercial, transacción, compra, pedido, cumplimiento del pedido o recibo mientras se usa Apple Pay o Wallet; (b) la emisión de crédito o la evaluación de la elegibilidad para el crédito; (c) las actividades de emisores, comerciantes u otros terceros relacionadas con tu uso de Apple Pay o Wallet; (d) las decisiones tomadas por un emisor, comerciante u otro tercero en relación con una Tarjeta admitida; (e) la acumulación o el canje de recompensas o valor almacenado en relación con tus Tarjetas admitidas; o (f) el financiamiento o la recarga de Tarjetas admitidas de prepago. En el caso de que surgiera algún conflicto o duda relacionado con las Tarjetas admitidas o la actividad comercial asociada, comunícate con el emisor o el comercio correspondiente. Si tienes preguntas sobre Apple Pay o Wallet, comunícate al (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Privacidad

Al usar Apple Pay para iniciar una transacción de pago que se debe completar en un Dispositivo compatible, Apple Pay transferirá la información de pago de forma encriptada entre la computadora Mac y el Dispositivo compatible para completar la transacción. Al usar Apple Pay para realizar un pago en una MacBook Pro con Touch ID integrado, la información del pago se proporciona en un formato encriptado al sitio web como parte de dicha transacción. Al agregar una tarjeta a Apple Pay en una MacBook Pro con Touch ID integrado, se enviará a Apple información sobre tu dispositivo, como si tienes activadas ciertas configuraciones de dispositivo y algunos patrones de uso (por ejemplo, el porcentaje del tiempo que el dispositivo está en movimiento o un número aproximado de llamadas en una semana) con la finalidad de determinar tu elegibilidad y prevenir fraudes. Puedes encontrar información detallada sobre la información personal recopilada, usada o compartida como parte del uso de Apple Pay en los avisos relevantes de privacidad específicos del servicio, incluidas las secciones Acerca de Apple Pay y Privacidad, a las cuales puedes acceder desde tu dispositivo iOS o computadora Mac, o en la app Watch en un dispositivo iOS enlazado, o visitando https://www.apple.com/mx/legal/privacy. Al usar Apple Pay y Wallet, aceptas y autorizas la transmisión, recopilación, mantenimiento, procesamiento y uso de toda la información anterior por parte de Apple y sus filiales y agentes con la finalidad de proporcionar estos Servicios.

6. Seguridad

Apple Pay y Wallet almacenan representaciones virtuales de tus Tarjetas admitidas que deberían protegerse del mismo modo que la billetera física o las tarjetas de crédito, débito, prepagadas, entre otras. Eres el único responsable de mantener la seguridad de tu computadora Mac, tus Dispositivos compatibles, tu Cuenta de Apple, tu información de Touch ID, los códigos de acceso a tus dispositivos y cualquier otra credencial de autenticación que se use en relación con los Servicios (en conjunto, tus "Credenciales"). Si autorizas o permites que otra persona use tu computadora Mac o tus Dispositivos compatibles (*por ejemplo*, al proporcionar el código de tu dispositivo a un tercero o proporcionar cualquiera de tus Credenciales a un tercero), la persona puede realizar pagos, usar valor o realizar otras transacciones con tus Tarjetas admitidas en Wallet. En tal caso, serás responsable de todos los pagos y las transacciones que realice esa persona.

Si realizas modificaciones no autorizadas en tu computadora Mac o tus Dispositivos compatibles, por ejemplo, desactivando los controles de hardware o software (lo que a veces se denomina "jailbreaking"), es posible que tu computadora Mac o los Dispositivos compatibles ya no cumplan los requisitos para acceder a los Servicios o usarlos. Reconoces que el uso de un dispositivo modificado en relación con los Servicios está expresamente prohibido, constituye una violación de estos Términos de Apple Pay y Wallet y es motivo para que deneguemos o limitemos tu acceso a los Servicios.

Si pierdes tu dispositivo o te lo roban y tienes activada la funcionalidad Encontrar, puedes usar Encontrar o la página https://icloud.com para intentar suspender la funcionalidad de pagar con Tarjetas admitidas virtuales en tu computadora Mac si pones el dispositivo en Modo perdido. También puedes borrar el contenido del dispositivo, por lo que se intentaría suspender la funcionalidad de pagar con las Tarjetas admitidas virtuales que hay en el dispositivo. Si configuraste una transacción de pago recurrente con Apple Pay, es posible que debas comunicarte con el emisor o comerciante correspondiente para cancelar el pago recurrente. También deberías comunicarte con el emisor de tus Tarjetas admitidas para evitar el acceso no autorizado a tus Tarjetas admitidas.

Si denuncias alguna actividad fraudulenta o abusiva, o Apple o sus filiales sospechan de su existencia, aceptas colaborar con Apple o sus filiales durante la investigación e implementar las medidas de prevención del fraude que se te indiquen.

7. Límite de responsabilidad

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA, APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES Y LAS RESPECTIVAS FILIALES DE APPLE NO ASUMEN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LAS COMPRAS, LOS PAGOS, LAS TRANSACCIONES, LOS PEDIDOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS, LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN U OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE SE REALIZARON CON APPLE PAY O WALLET, Y ACEPTAS RECURRIR EXCLUSIVAMENTE A LOS CONTRATOS QUE PUEDAS TENER CON EL EMISOR DE LA TARJETA, LA RED DE PAGO O EL COMERCIO PARA RESOLVER LAS POSIBLES DUDAS O CONFLICTOS RELATIVOS A LAS TARJETAS ADMITIDAS Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL ASOCIADA.

— — — — — — — — — — — — — — —

AVISOS DE APPLE, APPLE PAYMENTS SERVICES Y LAS RESPECTIVAS FILIALES DE APPLE

Si Apple, Apple Payments Services o una filial de Apple necesitan comunicarse contigo en relación con los Servicios, aceptas recibir los avisos por correo electrónico. Aceptas que todos los avisos de este tipo que te enviemos electrónicamente satisfarán cualquier requisito de comunicación legal.